

0000012-79.2014.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sabrino Carlos da Silva

Vistos.

Sabrino Carlos da Silva, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" (duas vezes) do(a) SISNAD c/c Art. 69 "caput" c/c Art. 70 "caput" ambos do(a) CP e Art. 244-B "caput" (duas vezes) do(a) ECA(Denúncia), por fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0000012-79.2014.8.26.0630 - lauda

CONCLUSÃO: Em 20 de julho de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu \_\_\_\_VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0000012-79.2014.8.26.0630

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sabrino Carlos da Silva

Vistos.

Sabrino Carlos da Silva, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" (duas vezes) do(a) SISNAD c/c Art. 69 "caput" c/c Art. 70 "caput" ambos do(a) CP e Art. 244-B "caput" (duas vezes) do(a) ECA(Denúncia), por fato praticado em 13/12/2014.

Por sentença publicada em 05/12/2016, houve a condenação do réu a pena de Reclusão: cinco anos e dez meses; Regime: Fechado; Multa de 583 dias. Valor da multa R\$ 14.069,73; Situação: Réu primário;, por infração ao(s) artigo Art. 386 "caput", III do(a) CPP c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 33 § 4º (duas vezes) ambos do(a) SISNAD.

Houve recurso interposto pelo acusado, cujo acórdão deu parcial provimento, reduzindo a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, regime inicial aberto, convertida para pena restritiva de direitos.

O acórdão foi publicado em 25/04/2022 e operou-se o trânsito em julgado para a Acusação em 09/06/2022, a qual requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107. IV do CP (fls. 357).

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 09/06/2022.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, §1º, do Código Penal), que no presente feito corresponde à 4 anos, nos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, e com termo inicial do prazo prescricional a partir do dia da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, II, do Código Penal). Verifico que houve a prescrição intercorrente, pois transcorreu mais de 5 anos entre 05/12/2016, data da publicação da sentença condenatória recorrível, e 25/04/2022, data da sessão do v. Acórdão.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: “A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACRIM-SP – AC – Rel. Ribeiro dos Santos – RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão intercorrente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Sabrino Carlos da Silva, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão intercorrente, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 20 de julho de 2022.

André Forato Anhê

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, recebo estes autos em cartório. Escrevente: